

Respublikanın notariat ofislərinə

Bildiyiniz kimi, Mülki Məcəllənin 402.1-ci maddəsinə əsasən ilkin müqaviləyə görə tərəflər həmin müqavilədə nəzərdə tutulmuş şərtlərlə əmlakın verilməsi, işlərin görülməsi və ya xidmətlərin göstərilməsi barədə gələcəkdə müqavilə (əsas müqavilə) bağlamağı öhdələrinə götürürlər.

Həmin Məcəllənin 402.5-ci maddəsinə görə əgər əsas müqavilə tərəflərin onu bağlamalı olduğu müddət qurtarana qədər bağlanmazsa və ya tərəflərdən biri digər tərəfə həmin müqaviləni bağlamaq barədə təklif göndərməzsə, ilkin müqavilədə nəzərdə tutulmuş öhdəliklərə xitam verilir.

Təcrübədə bir çox hallarda notariuslar tərəfindən ilkin alqı-satqı müqavilələri rəsmiləşdirilən zaman əmlakın dəyərinin alıcı tərəfindən tam ödənilməyi müəyyən edilmişdir ki, bu hal müqavilənin icrasından irəli gələn öhdəliklərin satıcı tərəfindən yerinə yetirilmədiyi halda ödənilmiş pul vəsaitinin geri qaytarılması ilə bağlı mübahisələrin yaranmasına səbəb olur.

Bununla bağlı Ali Məhkəmənin 31.08.2021-ci il tarixli, 2(102)-4506/2021 nömrəli Qərarında (*hakim İsmayıl Xəlilov*) qeyd olunmuşdur ki, ilkin müqavilə əmlaklarla, işlərlə və xidmətlərlə bağlı əsas müqavilə bağlanması öhdəliyini öz üzərinə götürmək barədə razılıqdadır. Ona görə qanunverici belə müqavilələrin dövlət reyestrində qeydə alınmasını nəzərdə tutmamışdır. İlkin müqavilə təşkilati müqavilədir, əsas müqavilənin meydana gəlməsinin təminatçısıdır. Onun məqsədi gələcəkdə bu və ya digər müqavilənin bağlanmasını təşkil etməkdir. Adətən bu müqaviləni o vaxt bağlayırlar ki, tərəflər gələcəkdə bağlanacaq müqavilənin əsas şərtləri barədə razılığa gəlirlər, amma onun bağlanmasına maneələr mövcuddur (*Məs: alıcı əmlakı almaq üçün hələ kifayət qədər vəsaitə malik olmur, yaxud satıcı əmlakı satmaq üçün zəruri olan sənədləşmələri aparmamışdır*).

Qərarda qeyd edilmişdir ki, ilkin müqavilə gələcəkdə əsas müqaviləni həyata keçirmək üçün hüquqi cəhətdən tərəfləri bir-birinə bağlayır və hər bir tərəf üzərinə müəyyən öhdəliklər götürürlər. Lakin ilkin müqaviləyə elə şərtlər salınmalıdır ki, öhdəliklərin qarşılıqlı olaraq icra edilməsi təmin edilmiş olsun. Bu zaman gələcəkdə bağlanacaq əsas müqavilə üçün təhlükə yaranmasın, həmin müqavilənin bağlanmasını labüd etsin. İlkin müqaviləyə salınmalı olan şərtlərin hamısı əsas müqavilənin bağlanmasının təminatı rolunu oynamalıdır (*Məs: əmlakın dəyəri, əsas müqavilənin nə vaxt bağlanacağı, həmin vaxta qədər hansı tərəfin hansı hərəkətləri etməli olması və.s.*).

Eyni zamanda bildirilmişdir ki, əmlakın dəyəri kimi nəzərdə tutulmuş məbləğin bir hissəsinin ödənilməsi və ya digər hərəkətlərin edilməsi şərtlərinin ilkin müqaviləyə daxil edilməsi qanunsuz deyil, əksinə tərəfləri öz üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməyə qarşılıqlı təminatlandırır. Lakin görülmə işin, xidmətin, əmlakın dəyərinin ilkin müqavilə üzrə tam ödənilməsi artıq həmin müqavilənin nizamlaşdırma dairəsindən kənara çıxır, əsas müqavilənin bağlanmaması riskini artırır. Əsas müqavilə bağlanmasının təminatı üçün tərəflərin qarşılıqlı təminatı olmalıdır. İlkin müqavilə ilə əmlakın dəyərini alan satıcı, əmlakla bağlı sənədləşmələr aparacağına, əmlakı alıcıya satacağına dair vədlər təminatlı qalacaq, öhdəliyin icrası təhlükə altına alınacaq.

Nəzərə alınmalıdır ki, ilkin müqavilə üzrə öhdəliklərin icrası tərəflərin vicdanlı olmasından başqa heçnə ilə təminatlandırılmamışdır.

Bildiririk ki, müvafiq notariat hərəkətinin aparılması zamanı digər məsələlərlə yanaşı, tərəflərin pul ödəməsi məsələsinə xüsusi diqqətlə yanaşılmalıdır.

Bununla əlaqədar Sizə tapşırıqlar ki, müqavilə rəsmiləşdirilən zaman ödəniş aparılacağı halda əmlakın tam dəyərinin və ya onun əhəmiyyətli hissəsinin deyil, müəyyən işlərin görülməsi üçün zəruri olan ağlabatan məbləğdə ödəniş edilməsini təmin edəsiniz.

Məsələ nəzarətdə saxlanılacaq.

**Notariat idarəsində
rəhbərliyi təmin edən**



Mehman Soltanov